

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด
นาย สม นึก ภาพพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 875

เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์ได้บอกกล่าวการโอนรถที่เอาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัยให้แก่ตัวแทนของผู้รับประกันภัยทราบแล้ว แม้จะเป็นการบอกกล่าวด้วยวาจาก็ถือว่าผู้รับประกันภัยทราบแล้วเช่นเดียวกัน สิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันย่อมโอนตามไปยังผู้รับโอนรถยนต์ด้วยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 875 วรรคสอง ผู้รับประกันภัยจึงต้องร่วมรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยนั้น.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขับรถยนต์ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นเจ้าของและจำเลยที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัยโดยประมาท ทำให้รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยอีกคันหนึ่งเสียหาย โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสี่ใช้เงิน 89,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำนวนที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำนวนที่ 4 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำนวนที่ 1 ถึงที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 80,000 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...เหตุที่เกิดรชชกันเป็นความประมาทของจำเลยที่ 1 มี
ปัญหาในชั้นฎีกาเพียงประเด็นเดียวว่า จำเลยที่ 4 จะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่
จำเลยที่ 3 เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า นายชัช รุ่งเรืองชัยศรี เป็นตัวแทนประกัน
ภัยของจำเลยที่ 4 และมีสำนักงานอยู่ที่อำเภอชุมแพ เมื่อจำเลยที่ 3 ขายรถให้แก่
จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ได้ไปบอกให้นายชัชทราบแล้วด้วยวาจา นายสุภร ดีรวนิช และ
นายประพันธ์ ยวนางกูร พยานจำเลยก็เบิกความว่า นายชัชเป็นตัวแทนประกันภัย
ของจำเลยที่ 4 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่านายชัชเป็นตัวแทนประกันภัยของจำเลยที่ 4 คำ
เบิกความของจำเลยที่ 3 ที่ว่าได้แจ้งการขายรถให้นายชัชตัวแทนประกันภัยทราบ
แล้วนั้นมีเหตุผลฟังได้ว่าเป็นความจริงเพราะรถที่ขายได้เอาประกันภัยไว้ในวงเงินที่
สูงเมื่อมีการประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องจำเลยที่ 3 ย่อมต้องแจ้งให้นายชัชตัวแทน
ประกันภัยทราบ เพราะสำนักงานตัวแทนบริษัทประกันภัยตั้งอยู่ในท้องถิ่นเดียวกับ
จำเลยที่ 3 ทั้งหลังจากเกิดเหตุแล้วได้ความจากนายสุภรพยานจำเลยด้วยว่า จำเลยที่
4 ได้จ่ายเงินให้แก่รถที่เอาประกันภัย 4,000 บาท โดยไม่ได้แย้งข้ออ้างของจำเลยที่ 4
ว่าไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องการโอนรถ หากมีการแจ้งต้องมีการเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกัน
ภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกรมธรรม์ประกันภัย เห็นว่าเป็นข้ออ้างลอยๆ ทั้งการที่
ยังไม่มีมีการเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เหตุผลที่ยืนยันว่าจำเลยที่ 4 ไม่ทราบ เมื่อมีการแจ้งให้
ทราบด้วยวาจาแก่ตัวแทนของจำเลยที่ 4 แล้ว หากจำเลยที่ 4 ไม่ทราบก็เป็นเรื่อง

ระหว่างตัวการกับตัวแทนของจำเลยที่ 4 เอง ใช้ยันบุคคลภายนอกไม่ได้ จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนัก ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ผู้เอาประกันภัยได้บอกกล่าวการโอนรถที่เอาประกันภัยให้แก่ตัวแทนของจำเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยทราบแล้วแม้จะบอกกล่าวด้วยวาจาก็ถือว่าจำเลยที่ 4 ทราบแล้วเช่นเดียวกัน สิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยนั้นย่อมโอนตามไปด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 วรรคสอง จำเลยที่ 4 จึงต้องร่วมรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยนั้น...'

พิพากษายืน.

(ส่อง สุขะปยุณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ